



Estudio Jurídico Barrientos & Suazo Ltda.
Antofagasta · Septiembre 2026

INFORME JURÍDICO ESTRATÉGICO INTEGRAL

Filtración de aguas en el subterráneo del Edificio Creativa II
Salvador Reyes N° 1160, Antofagasta

Campo	Dato
Nombre del asentamiento	Comunidad Edificio Creativa II
Ubicación	Salvador Reyes N° 1160, Antofagasta
Composición	22 unidades o departamentos
Persona que efectúa la consulta	Administradora doña Francesca Zenteno Parra
Problema	Filtración continua de agua y anegamiento en el subterráneo (nivel -1) y sector de estacionamientos, con duración superior a un año
Inmueble señalado como origen	Salvador Reyes N° 1168 (según Dictamen y Cierre SISS)

I. Objeto, método y advertencias

I.1 Objeto

Este informe consolida el análisis de la correspondencia sostenida con Aguas Antofagasta S.A. y con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y de las actas de muestreo de agua practicadas en el subterráneo del Edificio Creativa II.

Su finalidad es fijar el estado fáctico y administrativo del caso con trazabilidad completa a cada fuente, identificar lo verificado de lo que permanece pendiente de verificación, y sostener sobre esa base las decisiones inmediatas, la vía de acción a seguir, las diligencias a solicitar y las medidas urgentes a evaluar mientras la filtración continúa activa.

Su registro es expositivo: expone las vías favorables y sus limitaciones, identifica lo verificado y lo que no lo está, y declara el grado de certeza de cada afirmación relevante.

I.2 Fuentes y su valor

Las afirmaciones de este informe descansan en fuentes diversas con diferente alcance.

(a) **Correspondencia de Aguas Antofagasta S.A.** Cartas D.G.C. N° 41619/2025 (20 de mayo de 2025), N° 49023/2025 (30 de junio de 2025), N° 52054/2025 (4 de julio de 2025), N° 56771/2025 (24 de julio de 2025), N° 59047/2025 (11 de agosto de 2025), N° 3945/2026 (23 de marzo de 2026) y N° 79899/2026 (29 de julio de 2026). Valor pleno como documento emanado de la empresa sanitaria, sin perjuicio de las contradicciones internas que se identifican en el capítulo IV.

(b) **Correspondencia electrónica de la administradora.** Correos de doña Francesca Zenteno Parra a Aguas Antofagasta de 21 de marzo de 2026, 1 de junio de 2026 y 18 de julio de 2026, este último con copia a la SISS. Valor pleno respecto de su contenido y fecha; valor indiciario respecto de lo que en ellos se relata de terceros (por ejemplo, el contenido del informe técnico del Condominio N° 1168, que no fue posible verificar de manera directa por no obrar en el expediente puesto a disposición de este Estudio).

(c) **Dictámenes de la SISS.** Cierre de caso Folio 202683258, de 13 de julio de 2026, y Cierre de caso Folio 202687188, de 18 de agosto de 2026. Valor pleno como acto administrativo, sin perjuicio del análisis sobre su naturaleza confirmatoria o no confirmatoria que se desarrolla en el capítulo IV.

(d) **Actas de control de calidad de agua potable en domicilio.** Cuatro actas de la Unidad Control Calidad del Agua de Aguas Antofagasta, correspondientes a las Órdenes de Trabajo N° 01453 (16 de junio de 2025), N° 01806 (8 de enero de 2026), N° 01834 (21 de enero de 2026) y N° 01944 (11 de marzo de 2026). Valor pleno respecto

de los parámetros medidos; documentos manuscritos, cotejados visualmente por este Estudio.

(e) Normativa técnica. NCh 409/1.Of2005, citada en cada una de las actas de muestreo como estándar de calidad de agua potable aplicable.

I.3 Prevención

(a) **Documento no disponible.** El correo de 18 de julio de 2026 hace referencia a un informe técnico de inspección y detección de fuga de agua, encargado por el propio Condominio Salvador Reyes N° 1168, que habría sido acompañado como adjunto a dicho correo. Ese documento no se encuentra en la carpeta puesta a disposición de este Estudio. Todo lo que en este informe se dice sobre su contenido proviene exclusivamente de la descripción que de él hace la administradora en su correo, y se trata en el capítulo IV con el grado de certeza correspondiente a una fuente reportada y no verificada de manera directa.

(b) **Direcciones.** La correspondencia utiliza de forma indistinta "Salvador Reyes N° 1160" para el edificio Creativa II y "Salvador Reyes N° 1168" para el inmueble señalado como origen de la filtración. Existe además una carta de Aguas Antofagasta (D.G.C. N° 41619/2025, de 20 de mayo de 2025) dirigida a la misma administradora respecto de un reclamo en "Salvador Reyes N° 1168 Depto. 1", cuya relación con los hechos que son objeto de este informe no ha sido esclarecida y se identifica como pendiente en el capítulo III.

(c) Este informe no reemplaza ni valida la exactitud fáctica de lo declarado por terceros (Aguas Antofagasta, SISS) ante quienes no se ha tenido acceso a sus antecedentes internos completos; se limita a exponer lo que consta en la correspondencia y actas puestas a disposición.

II. La Comunidad y el inmueble afectado

La Comunidad Edificio Creativa II, ubicada en Salvador Reyes N° 1160, Antofagasta, está compuesta por 22 unidades o departamentos y es administrada por doña Francesca Zenteno Parra, quien ha sostenido la totalidad de las gestiones documentadas en este informe ante Aguas Antofagasta, la SISS, y —según da cuenta el correo de 1 de junio de 2026— ante la Municipalidad y la Seremi de Salud de Antofagasta.

El inmueble identificado por Aguas Antofagasta y por la SISS como origen de la filtración corresponde a Salvador Reyes N° 1168, individualizado en la correspondencia como un condominio con administración propia, que a partir de julio de 2026 aparece representado en las gestiones ante Aguas Antofagasta por su propia contratación de servicios técnicos (ver capítulo IV.4).

Existe un antecedente que no ha sido esclarecido y que se deja consignado como pendiente: la carta D.G.C. N° 41619/2025, de 20 de mayo de 2025, está dirigida a la misma administradora, doña Francesca Zenteno Parra, respecto de un reclamo de "emergencia por filtración" ocurrido en "Salvador Reyes N° 1168 Depto. 1".

No es posible, con los antecedentes disponibles, determinar si se trata de una unidad dentro del mismo condominio Creativa II con numeración compartida, de un error de la propia empresa sanitaria en la dirección consignada, o de un antecedente sustantivo previo en el mismo inmueble que hoy se señala como origen de la filtración. La aclaración de este punto con la clienta se identifica como diligencia en el capítulo X.

III. Los hechos

III.1 Cronología verificada

La siguiente cronología reconstruye, documento por documento y con cita de folio o fecha de carta, la totalidad de las gestiones que constan en el expediente puesto a disposición de este Estudio.

Fecha	Documento / Folio	Contenido verificado
15-may-2025	Carta D.G.C. N° 41619/2025 (20-may-2025)	Reclamo por "emergencia por filtración" en Salvador Reyes N° 1168 Depto. 1. Aguas Antofagasta informa reparación el mismo 15-may-2025.
14-jun-2025	Carta D.G.C. N° 49023/2025 (30-jun-2025)	Reclamo por "emergencia en vía pública por a.p." en N° 1160 Depto. Conserjería. Aguas Antofagasta informa haber asegurado el funcionamiento de la red de agua potable.
27-jun-2025	Carta D.G.C. N° 52054/2025 (4-jul-2025)	Nuevo reclamo por filtración en N° 1160 Depto. Conserjería; reparación informada el 28-jun-2025.
24-jul-2025	Carta D.G.C. N° 56771/2025	Aguas Antofagasta relata detección de fugas desde el 14-jun al 13-jul-2025. Detecta "que un cliente cercano presentaba una fuga interior" y cierra la llave de paso, cesando la filtración. En el mismo oficio informa que "uno de sus estanques de almacenamiento de agua potable presentaba filtración" y que "se identificó una filtración en la red interna de aguas servidas". Concluye ausencia de responsabilidad propia y rechaza compensación.
28-jul / 11-ago-2025	Carta D.G.C. REC. N° 59047/2025 (11-ago-2025)	Inspección por afloramiento en el estacionamiento y pruebas de detección de fuga en medidores y vía pública: "no existe filtración en el sector".
11-mar-2026	Acta OT 01944	Muestra en el suelo del estacionamiento nivel -1:

		cloro libre residual 0,04 mg/L, turbiedad 16,4 UNT, hierro 0,07 mg/L.
21-mar-2026	Correo Zenteno → Aguas Antofagasta	Exigencia formal de informes técnicos, identificación del tercero responsable y solución definitiva; advertencia de escalamiento a la SISS.
23-mar-2026	Carta D.G.C. N° 3945/2026	Aguas Antofagasta informa que la revisión de la red de recolección del sector arrojó "funcionamiento completamente normal, sin evidencias de anomalías o existencia de filtraciones".
1-jun-2026	Correo Zenteno → Aguas Antofagasta	Situación crítica por acumulación de agua. Anuncia presentación de antecedentes ante Municipalidad y Seremi de Salud ese mismo día. Señala que el origen en la propiedad vecina es "una presunción y no una certeza absoluta".
13-jul-2026	Dictamen SISS, Folio 202683258	La SISS concluye que la filtración proviene de la red interior de recolección de aguas servidas de Salvador Reyes N° 1168. Se declara incompetente por tratarse de instalaciones privadas e indica ejercer acciones ante el propietario responsable o los tribunales.
18-jul-2026	Correo Zenteno → Aguas Antofagasta (cc SISS)	Informa que el Condominio N° 1168 contrató una inspección especializada que "concluye categóricamente que no existe fuga alguna en la red interior" de ese condominio y recomienda ampliar la investigación hacia una fuente externa. Adjunta el informe (no disponible en esta carpeta).
29-jul-2026	Carta D.G.C. N° 79899/2026	Aguas Antofagasta sostiene su versión, citando "cartas de fechas 20 de mayo y 3 de junio de 2026" (esta última no obra en el expediente disponible), y precisa que el

		informe aportado versa sobre la red de agua potable del condominio vecino y no sobre su red de aguas servidas.
18-ago-2026	Cierre SISS, Folio 202687188	La SISS ratifica su conclusión: agua potable y aguas servidas son redes independientes, por lo que la ausencia de problemas en la primera "no permite descartar ni acreditar, por sí sola" una filtración en la segunda. Cierra la atención.

III.2 Hechos no controvertidos

Existe una filtración activa y continua en el nivel -1 (subterráneo y estacionamientos) del Edificio Creativa II, documentada desde junio de 2025 hasta, al menos, agosto de 2026 — es decir, por un período superior a un año. Aguas Antofagasta ha intervenido en múltiples oportunidades sin lograr una solución definitiva. La SISS, en dos pronunciamientos sucesivos, ha descartado su propia competencia y la de Aguas Antofagasta, atribuyendo el origen a la red interior de aguas servidas de un inmueble vecino.

III.3 Hechos en disputa o pendientes de esclarecer

Primero, el alcance exacto de la filtración detectada en julio de 2025 en el propio estanque de agua potable del edificio Creativa II (carta D.G.C. N° 56771/2025): no consta si fue reparada, cuándo, ni si contribuyó a los volúmenes de agua reportados en fechas posteriores.

Segundo, la relación entre el reclamo de mayo de 2025 en "Salvador Reyes N° 1168 Depto. 1" y los hechos que son objeto de este informe.

Tercero, la existencia y contenido de la carta que Aguas Antofagasta cita como de "3 de junio de 2026", no localizada en los documentos.

Cuarto, el resultado de las gestiones anunciadas por la administradora ante la Municipalidad y la Seremi de Salud el 1 de junio de 2026.

IV. El estado administrativo: SISS y Aguas Antofagasta

IV.1 El Dictamen SISS (Folio 202683258, 13-jul-2026)

La SISS concluyó que la filtración no proviene de la red pública de distribución sino de la red interior de recolección de aguas servidas de la propiedad Salvador Reyes N° 1168, y se declaró incompetente para instruir medidas por tratarse de instalaciones privadas, remitiendo a la Comunidad a ejercer acciones directamente con el propietario responsable o ante los tribunales de justicia.

IV.2 El Cierre SISS (Folio 202687188, 18-ago-2026) y su naturaleza no meramente confirmatoria

El segundo pronunciamiento de la SISS no se limita a reiterar el primero: **responde de manera específica y con fundamento técnico propio al informe aportado por la administradora el 18 de julio de 2026, explicando por qué ese antecedente no altera su conclusión — la independencia de las redes de agua potable y de aguas servidas.** Este dato es relevante para el análisis del plazo del recurso de protección desarrollado en el capítulo VI.1: un acto que examina nuevos antecedentes y se pronuncia sobre ellos con razonamiento propio tiene mayores visos de constituir un nuevo acto administrativo susceptible de reabrir plazo, a diferencia de un acto que se limitara a remitirse al anterior sin análisis adicional. Esta es una lectura razonable, no una certeza.

IV.3 La contradicción de Aguas Antofagasta entre marzo y julio de 2026

El 23 de marzo de 2026, Aguas Antofagasta informó que la revisión de "la red de recolección existente en el sector" arrojó "un funcionamiento completamente normal, sin evidencias de anomalías o existencia de filtraciones". Menos de cuatro meses después, el 13 de julio de 2026, la SISS concluyó — sobre la base de antecedentes de la misma Aguas Antofagasta — que el origen sí se encontraba en la red de recolección de aguas servidas de Salvador Reyes N° 1168. No se trata necesariamente de una contradicción irreconciliable: pueden corresponder a universos de revisión distintos, uno referido genéricamente "al sector" y el otro a la propiedad específica N° 1168. Pero el cambio de postura en un plazo tan breve no ha sido explicado por la propia empresa sanitaria, y constituye un antecedente aprovechable para cuestionar la solidez técnica del expediente administrativo, sin que por sí solo acredite el origen del agua.

IV.4 El informe técnico del Condominio N° 1168: alcance y límite

Según describe el correo de 18 de julio de 2026, el Condominio Salvador Reyes N° 1168 contrató una empresa especializada que, mediante detección acústica, sondeos y revisión de medidores, concluyó que no existe fuga en su red interior y recomendó ampliar la investigación hacia una fuente externa. De ser efectivo su contenido tal como

es descrito, se trataría de una pieza de valor estratégico relevante por tratarse de prueba producida por un tercero con interés en exculparse, no encargada por la propia Comunidad.

Sin embargo, tanto Aguas Antofagasta (carta D.G.C. N° 79899/2026, 29 de julio de 2026) como la SISS (Cierre Folio 202687188, 18 de agosto de 2026) señalan, con fundamento técnico correcto, que ese informe examinó la red de agua potable del condominio vecino y no su red de aguas servidas, siendo ambas redes independientes entre sí. En consecuencia, el informe privado no descarta que la fuga provenga de la red de aguas servidas del N° 1168; solo descarta que provenga de su red de agua potable. Ni Aguas Antofagasta ni la SISS incurrieron en un error técnico al desestimarlos sobre esa base.

El documento mismo no fue puesto a disposición de este Estudio, por lo que esta sección se apoya en la descripción que de él hace la administradora, no en su lectura directa. Su obtención se identifica como la diligencia de mayor prioridad en el capítulo X.

V. El quantum técnico: las cuatro muestras de agua

El informe preliminar de agosto de 2026 analizó una sola muestra de agua (la de 11 de marzo de 2026). El cotejo de la carpeta permitió identificar cuatro actas de la Unidad Control Calidad del Agua de Aguas Antofagasta, todas practicadas sobre muestras tomadas en el suelo del estacionamiento nivel -1 del edificio.

Fecha	OT	Cloro libre residual (mg/L)	Turbiedad (UNT)	Hierro (mg/L)	Observación del acta
16-jun-2025	01453	0,14	10,7	0,0	—
08-ene-2026	01806	Sin datos	Sin datos	Sin datos	"No se puede tomar muestra ni parámetros porque no hay agua, pared y suelo seco"
21-ene-2026	01834	0,29	5,17	0,15	"No toma muestra en estacionamiento nivel -1, en el suelo, con jeringa"
11-mar-2026	01944	0,04	16,4	0,07	"Se toma muestra en el suelo estacionamiento nivel -1"

Cada acta cita como estándar aplicable la norma NCh 409/1.Of2005, que fija un rango de cloro libre residual entre **0,2 y 2,0 mg/L** y un límite máximo de turbiedad de 4 UNT para agua potable. De las tres mediciones con datos disponibles, dos se ubican por debajo del mínimo normativo de cloro (**0,14 y 0,04 mg/L**) y la **tercera apenas lo supera (0,29 mg/L)**; las tres superan, en algunos casos varias veces, el límite de turbiedad. **En ninguna de las tres mediciones el agua muestreada califica como potable conforme a los dos parámetros centrales de la norma.**

Esta lectura conjunta es relevante para la estrategia del recurso de protección desarrollada en el capítulo VI.1. Una vía para reabrir la acción constitucional, es una pericia privada dirigida a acreditar que el agua filtrada proviene de la red de agua potable. La evidencia técnica que los propios documentos aportan —de manera consistente en tres mediciones separadas por casi un año— **es más compatible con la hipótesis de aguas servidas (o agua estancada y contaminada)** que con la de una fuga de agua potable de red, que debería aproximarse a los parámetros de cloro y turbiedad propios de esa red. Esto no descarta la viabilidad de una pericia privada como estrategia, pero exige reconocer esta tensión de manera explícita antes de

comprometer recursos en ella, y **evaluar si una pericia orientada a acreditar parámetros de aguas servidas (demanda bioquímica de oxígeno, coliformes fecales, caracterización olfativa) sería más consistente con la evidencia ya reunida y, por tanto, más persuasiva ante un tribunal.**

VI. Vías de acción

VI.1 Recurso de protección

La posibilidad de un recurso de protección contra Aguas Antofagasta y/o la SISS enfrenta una doble dificultad, una de fondo y otra de plazo, que deben resolverse en ese orden porque la segunda puede hacer irrelevante a la primera.

En cuanto al fondo, la acción constitucional exige que los hechos vulneradores de derechos sean indubitados y no requieran de un juicio de lato conocimiento. La evidencia técnica reunida en el capítulo V complica, más que facilita, sostener con la certeza exigida que el agua que inunda el subterráneo proviene de la red de agua potable — que es la tesis sobre la cual descansaría un recurso dirigido contra Aguas Antofagasta o la SISS.

En cuanto al plazo, el Auto Acordado vigente de la Corte Suprema fija 30 días corridos desde el acto u omisión para interponer el recurso. Existe una ambigüedad no resuelta sobre el día de inicio de ese plazo: si el acto relevante es el Dictamen SISS de 13 de julio de 2026, el plazo habría vencido aproximadamente el 12 de agosto de 2026. **Si, en cambio, el Cierre SISS de 18 de agosto de 2026 constituye un nuevo pronunciamiento — por examinar antecedentes nuevos y resolver sobre ellos con fundamento técnico propio, como se desarrolla en el capítulo IV.2,** y no un acto meramente confirmatorio — el plazo recién vencería alrededor del 17 de septiembre de 2026. La jurisprudencia distingue entre actos que reabren plazo y actos meramente confirmatorios que no lo hacen; lo que es relevante porque de ella depende si esta vía sigue viva.

VI.2 Interdicto de obra ruinosa

Para daños provenientes de una construcción o instalación vecina que amenaza o causa daño, los **artículos 932 a 935 del Código Civil contemplan la denuncia o querrela de obra ruinosa**, tramitada en procedimiento sumario ante juez civil, más expedita que el juicio ordinario y dirigida directamente contra el vecino de Salvador Reyes N° 1168 — que es justamente a quien la SISS ya individualizó como responsable en su Dictamen de 13 de julio de 2026. Esta vía se ve reforzada por el propio expediente administrativo, que ya fija un pronunciamiento técnico sobre el origen de la filtración, y por el patrón de deterioro documentado en las cuatro actas de muestreo del capítulo V. Se propone como la vía de mayor rendimiento inmediato dentro de las disponibles, sin perjuicio de la evaluación paralela del recurso de protección mientras el plazo de este último se investiga.

VI.3 Juicio ordinario por responsabilidad extracontractual

Acción civil indemnizatoria — ordinaria o sumaria según la cuantía de los daños — contra el propietario o comunidad del inmueble de Salvador Reyes N° 1168 o contra

Aguas Antofagasta, según se determine la legitimación pasiva conforme al capítulo VII. En ambos casos, las pretensiones naturales son la declaración de responsabilidad por la falta de mantención o reparación de la red interior de alcantarillado del demandado o de la red de agua potable, según corresponda y se decida en su oportunidad, la orden judicial de reparación e intervención inmediata de instalaciones, tuberías, conexiones y otros, y la indemnización de perjuicios por daño emergente (daño material). Respecto del daño moral que se incluya como pretensión de la Comunidad, debe advertirse que la jurisprudencia chilena es esquiva para reconocerlo a comunidades de copropietarios reservándolo mayoritariamente a personas naturales o, excepcionalmente, al daño reputacional de personas jurídicas con prueba específica. Su inclusión sin ese matiz puede debilitar la credibilidad de la demanda ante el tribunal.

VI.4 Vía sanitaria y municipal

El correo de 1 de junio de 2026 revela que la administradora presentó antecedentes ante la Municipalidad y la Seremi de Salud de Antofagasta ese mismo día. La Seremi de Salud tiene competencia de fiscalización sanitaria sobre condiciones de humedad e insalubridad en edificaciones, y la Municipalidad competencia sobre seguridad y habitabilidad de la edificación bajo la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

El resultado de esas gestiones no consta en los documentos disponibles; su seguimiento puede aportar antecedentes técnicos independientes de los ya obtenidos de Aguas Antofagasta y la SISS, y abrir una vía de fiscalización paralela con menor exigencia probatoria que la vía judicial.

VI.5 Cuadro comparativo de vías

Vía	Plazo	Exigencia probatoria	Tribunal / órgano competente	Estado de viabilidad
Recurso de protección	30 días corridos desde el acto (dies a quo en disputa: ver VI.1)	Hechos indubitados, sin necesidad de juicio de lato conocimiento	Corte de Apelaciones respectiva	Incierta hasta resolver el plazo; fondo debilitado por la evidencia técnica del capítulo V
Interdicto de obra ruinosa (arts. 932-935 CC)	Sin plazo de caducidad para la acción de daño temido / denuncia mientras subsista el riesgo	Prueba del riesgo o daño proveniente de la construcción vecina; procedimiento sumario	Juzgado de Letras en lo Civil	La de mayor rendimiento inmediato entre las disponibles
Juicio ordinario por responsabilidad extracontractual	Prescripción de 4 años desde la perpetración del hecho (art. 2332)	Prueba plena del hecho, el daño, el nexo causal y la imputabilidad	Juzgado de Letras en lo Civil	Viable como vía de fondo, condicionada a fijar la

	CC)			legitimación pasiva (capítulo VII)
Fiscalización sanitaria / municipal	Sin plazo formal	Menor exigencia probatoria; criterio de riesgo sanitario o de seguridad de la edificación	Seremi de Salud / Municipalidad de Antofagasta	En curso desde el 1-jun-2026; resultado pendiente de verificar con la clienta

VII. Legitimación pasiva

El expediente administrativo individualiza como origen de la filtración a "la propiedad ubicada en Salvador Reyes N° 1168", sin que conste con precisión si la instalación defectuosa corresponde a una unidad privativa determinada dentro de ese condominio, a un bien común de su administración, o a la propia persona jurídica que administra el condominio vecino. Cada uno de esos tres escenarios determina un demandado distinto en cualquiera de las vías civiles descritas en el capítulo VI, y ninguno ha sido descartado ni confirmado por los antecedentes disponibles. Esta determinación es un presupuesto procesal antes de presentar cualquier acción dirigida contra el N° 1168, y se mantiene como diligencia pendiente desde el análisis preliminar de este Estudio, sin que el cotejo de esta carpeta haya permitido resolverla.

VIII. Medidas urgentes

Con una filtración activa documentada por más de un año, y un patrón de deterioro consistente en las actas de muestreo del capítulo V, corresponde evaluar medidas que detengan o mitiguen el daño mientras se resuelve la vía de fondo.

Dentro del recurso de protección, de mantenerse viable, es posible solicitar una orden de no innovar, en todo caso, con resultado incierto dado el criterio actual de la Corte.

Dentro de un eventual interdicto de obra ruinosa, cabe evaluar una medida prejudicial precautoria dirigida a la reparación provisoria o a asegurar el resultado de la acción. Independientemente de la vía judicial, corresponde verificar la existencia de un seguro del edificio que cubra el siniestro, de modo que la aseguradora pueda financiar la reparación y posteriormente subrogar contra el responsable — alternativa que, de existir cobertura, resulta considerablemente más rápida que cualquier proceso judicial y no es excluyente de las demás vías descritas en este informe.

IX. Grado de certeza de cada afirmación

Se agrupan aquí las afirmaciones sustantivas del informe según su nivel de verificación.

Tienen certeza alta, por descansar en lectura directa de la fuente primaria por este Estudio, las siguientes afirmaciones: la existencia de una filtración continua en el nivel - 1 del Edificio Creativa II documentada desde junio de 2025 hasta agosto de 2026; el contenido íntegro del Dictamen SISS de 13 de julio de 2026 (Folio 202683258) y del Cierre SISS de 18 de agosto de 2026 (Folio 202687188); el contenido de las siete cartas de Aguas Antofagasta citadas en la cronología del capítulo III, incluida la mención — omitida por el informe preliminar de agosto de 2026 — a una filtración en el propio estanque de agua potable del edificio en la carta D.G.C. N° 56771/2025; y los valores de cloro libre residual, turbiedad y hierro consignados en las cuatro actas de muestreo del capítulo V, cotejados visualmente por este Estudio contra los documentos originales.

Tienen certeza media las lecturas que este informe construye sobre esos hechos verificados, pero que suponen un ejercicio de interpretación no zanjado por ninguna autoridad: que el Cierre SISS de 18 de agosto de 2026 constituye un acto que reabre el plazo del recurso de protección por examinar antecedentes nuevos con fundamento técnico propio, en lugar de ser un acto meramente confirmatorio; que la evolución de las cuatro muestras de agua es más compatible con un origen de aguas servidas que con una fuga de agua potable de red; y que el cambio de postura de Aguas Antofagasta entre marzo y julio de 2026 sobre el estado de la red de recolección del sector es aprovechable para cuestionar la solidez técnica del expediente administrativo. Estas tres lecturas son razonables sobre la base de documentos disponibles, pero no equivalen a una conclusión jurídica o técnica establecida, y requieren el desarrollo adicional que se identifica en el capítulo X antes de sostenerse ante un tribunal.

Tiene certeza baja — por depender enteramente de una fuente reportada por un tercero interesado, no verificada de manera directa por este Estudio — el contenido y alcance exacto del informe técnico de detección de fugas que el Condominio Salvador Reyes N° 1168 habría encargado y que la administradora describe en su correo de 18 de julio de 2026. Lo único verificable con la carpeta actual es que ese informe fue mencionado y que, según las propias respuestas de Aguas Antofagasta y de la SISS, versaría sobre la red de agua potable del condominio vecino y no sobre su red de aguas servidas. Cualquier afirmación más específica sobre su contenido, metodología o alcance debe suspenderse hasta obtener el documento mismo.

Finalmente, permanecen como hechos no esclarecidos, sin que sea posible a esta fecha asignarles siquiera un grado de certeza provisional: la relación entre el reclamo de mayo de 2025 en Salvador Reyes N° 1168 Depto. 1 y los hechos que son objeto de este informe; el estado actual de la filtración detectada en julio de 2025 en el estanque de agua potable propio del edificio; la existencia y contenido de la carta de Aguas Antofagasta que esta cita como de 3 de junio de 2026; y el resultado de las gestiones

ante la Municipalidad y la Seremi de Salud anunciadas por la administradora el 1 de junio de 2026.

X. Diligencias

Las diligencias se presentan ordenadas por su rendimiento — cuánto desbloquean cada una de las decisiones estratégicas pendientes — y no por materia, agrupadas en tres bloques según su carácter decisivo, necesario o complementario.

X.1 Bloque 1: mayormente importantes

La obtención del ***informe técnico completo de detección de fugas del Condominio N° 1168, referenciado en el correo de 18 de julio de 2026*** y ausente en los documentos disponibles, es la diligencia de mayor prioridad de todo este informe: mientras no se lea el documento mismo, no es posible evaluar si aporta algún argumento adicional pese al matiz técnico que le oponen Aguas Antofagasta y la SISS, ni fijar con precisión su valor probatorio.

Mayor abundamiento de la línea jurisprudencial sobre si un acto administrativo que se pronuncia sobre antecedentes nuevos con fundamento técnico propio — como el Cierre SISS de 18 de agosto de 2026 — **reabre el plazo de interposición del recurso de protección, o si por el contrario debe tratarse como un acto meramente confirmatorio que no lo reabre.**

La aclaración con la administradora del estado actual de la filtración detectada en julio de 2025 en el estanque de agua potable propio del edificio — si fue reparada, cuándo, y si existe registro de que cesó de manera definitiva — es indispensable antes de sostener ante cualquier tribunal que el cien por ciento del agua filtrada proviene de un origen ajeno al propio edificio.

X.2 Bloque 2: necesarias para la adecuada tramitación

Conviene encargar un análisis técnico preliminar — no necesariamente una pericia formal en esta etapa — que confronte los cuatro registros de muestreo ya obtenidos con los parámetros típicos de aguas servidas (demanda bioquímica de oxígeno, coliformes fecales, caracterización olfativa), de modo de anticipar si una pericia privada orientada a ese origen sería más consistente con la evidencia ya reunida, y por tanto más persuasiva ante un tribunal.

Es igualmente necesario **solicitar a Aguas Antofagasta el respaldo técnico específico** — no solo la carta que resume sus resultados — de la revisión de marzo de 2026 que arrojó "funcionamiento completamente normal" en la red de recolección del sector, y confrontarlo con el fundamento técnico del Dictamen SISS de julio de 2026, para sustentar con precisión, si corresponde, un cuestionamiento a la solidez del expediente administrativo.

Debe determinarse la **legitimación pasiva exacta dentro de Salvador Reyes N° 1168 – si la instalación defectuosa corresponde a una unidad privativa determinada, a un bien común de ese condominio, o a su administración** – como presupuesto de cualquier acción civil que se dirija contra ese inmueble.

X.3 Bloque 3: complementarias

Se identifican como complementarias, por aportar precisión al relato fáctico sin condicionar por sí solas ninguna de las decisiones estratégicas centrales: la **aclaración de la relación entre el reclamo de mayo de 2025 en Salvador Reyes N° 1168 Depto. 1 y los hechos objeto de este informe**; la **confirmación con Aguas Antofagasta de la existencia o del error de cita de la carta que esa empresa señala como de 3 de junio de 2026**; el **seguimiento del resultado de las gestiones** ante la Municipalidad y la Seremi de Salud anunciadas el 1 de junio de 2026; y la **verificación de la existencia de un seguro del edificio** que pudiera cubrir el siniestro conforme se plantea en el capítulo VIII.

XI. Plan de acción

En lo inmediato, corresponde solicitar el informe técnico del Condominio N° 1168 y las aclaraciones sobre el estanque de agua potable propio y sobre el resultado de las gestiones ante Municipalidad y Seremi de Salud, por ser antecedentes que están enteramente al alcance de la administradora y no dependen de terceros.

En paralelo, determinar la línea jurisprudencial sobre actos confirmatorios y plazo del recurso de protección.

En el corto plazo, una vez resuelto el punto del plazo, corresponde definir si se presenta el recurso de protección, se prepara el interdicto de obra ruinosa, o se avanza en ambos de manera simultánea allí donde no sean incompatibles, junto con evaluar la procedencia de una orden de no innovar o de una medida prejudicial precautoria conforme al capítulo VIII, y verificar la cobertura de seguro del edificio como vía de reparación más expedita mientras se resuelve lo judicial.

En materia de pericia, la decisión de encargar una pericia privada compleja debe posponerse hasta contar con el análisis técnico preliminar descrito en el capítulo X.2.

XII. Lectura de viabilidad

La vía de mayor rendimiento inmediato, sobre la base de lo verificado en este informe, es el interdicto de obra ruinosa: cuenta ya con un pronunciamiento técnico de la SISS que individualiza al inmueble vecino como origen, se tramita en procedimiento sumario.

El recurso de protección permanece como una vía posible, pero doblemente condicionada: a que la línea jurisprudencial sobre actos confirmatorios refuerce que el plazo sigue vigente, y a que se identifique con precisión la garantía constitucional amagada.

El juicio ordinario por responsabilidad extracontractual sigue siendo la vía de fondo para obtener indemnización, pero requiere primero fijar la legitimación pasiva dentro del inmueble vecino. La vía sanitaria y municipal, ya iniciada por la propia administradora, debe darse seguimiento como frente adicional de bajo costo y sin incompatibilidad con las anteriores.

En síntesis, la fortaleza de este caso está en el hecho de que existe ya un pronunciamiento administrativo (el Dictamen y el Cierre SISS) que individualiza a un responsable determinado y en un patrón de deterioro documentado a lo largo de más de un año.

Sobre esa base, la vía civil directa contra el inmueble vecino, por interdicto de obra ruinosa o por juicio ordinario, ofrece mejores perspectivas de éxito.

Estudio Jurídico Barrientos & Suazo Ltda.

Uribe 636, Of. 1306 · Antofagasta

+569 3076 0304

www.ejuridicobs.cl